

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الأولى)

اسم العادة :- القانون الدستوري

تاريخ الإمتحان :- الثلاثاء ١٩ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :- ثلاثة اسئلة او اربعة على الطالب ا خيار
اثنين فقط

2026

الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٣

س ١ : عرف القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي والمعيار الموضوعي ؟

ص ٥

س ٢ : وضح طبيعته قواعد القانون الدستوري ؟

ص ٦

س ٣ : اكتب في الوثيقة الدستورية المكتوبة كاحد مصادر القاعده الدستوريه

ص ٨

س ٤ : تكلم عن القوانين الاساسيه كأحد مصادر القاعده الدستوريه ؟

ص ١٠

س ٥ : وضح دوافع وضع دستور للدولة والسلطة المنشأ له ؟

ص ١١

س ٦ : وضح اسلوب وضع الدستور عن طريق المنحه والعقد كأحد الاساليب غير الديمقراطي

في وضع الدساتير ؟

ص ١٣

س ٧ : اشرح بالتفصيل الاساليب الديمقراطي في نشأة الدساتير ؟

ص ١٤

س ٨ : اكتب في انواع الدساتير من حيث تدوينها ومدى امكانيه تعديلها ؟

ص ١٧

س ٩ : وضح اجراءات تعديل دستور ٢٠١٤ الحالي ؟

ص ١٨

س ١٠ : تكلم عن ثلاثه من اوجه رقابه السطه التشريعيه للسلطه التنفيذي

ص ٢١

س ١١ : تمارس السلطه التنفيذي بعض مظاهر الرقابه على اعمال السلطه التشريعيه منها

التدخل في تكوين السلطه التشريعيه وحق حل البرلمان وضح ذلك ؟



اولا : تعريف القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي

- مجموعة القواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية المكتوبة، والمعروفة بإسم الدستور .
- يترتب على هذا المعيار أن كل ما تحتوي عليه وثيقة الدستور من قواعد تعتبر قواعد دستورية، وكل قاعدة لا تتضمنها هذه الوثيقة لا تعتبر قاعدة دستورية.
- هذا المعيار يعتمد **على العضو أو الهيئة** - التي اصدرت القاعدة الدستورية والإجراءات التي تتبع في وضعها وفي تعديلها والتي تختلف عن اجراءات وضع وتعديل القوانين العادية.
- هذه الجهة تسمى بالسلطة التأسيسية الاصلية وهي تختلف عن السلطة التشريعية المنوط بها وضع القوانين العادية .
- كما يجب أن يتبع في شأن إصدار القواعد الدستورية وتعديلها إجراءات وقواعد أخرى مختلفة ومعقدة ومغايرة عن تلك التي تتبع في إصدار وتعديل القوانين العادية.

مزايا تعريف القانون الدستوري بالمعيار الشكلي:

بهذا المضمون فإن المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يحقق بعض المزايا أهمها:

- ١- أن المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يتميز بالبساطة واليسر والوضوح حيث في تحديد قواعد أو تحديد موضوعات، حيث يسهل التعرف عليها بمجرد اللجوء إلى الوثيقة الدستورية .
- ٢- كما يمتاز بتبني فكرة تدرج التشريعات، حيث تحتل قواعد القانون الدستوري المرتبة العليا من حيث القوة، ثم تأتي القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية في المرتبة الثانية، ثم بعد ذلك تأتي اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية، ويترتب على هذا التدرج من الأعلى إلى الأدنى أنه لا يجوز أن يتعارض قانون أدنى مرتبة مع قانون أعلى منه وإلا عد هذا القانون باطلا .

عيوب تعريف القانون الدستوري بالمعيار الشكلي:

- على الرغم من تلك المزايا إلا أن المعيار الشكلي قد وجه إليه الكثير من **أوجه النقد** التي أوضحت عدم كفاية كمعيار محدد وثابت لتعريف القانون الدستوري.

يمكن اجمال هذه الانتقادات فيما يلي:

- ١- إن الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يؤدي إلى إنكار وجود قانون دستوري في الدول ذات الدساتير غير المكتوبة أو العرفية لعدم وجود الوثيقة الدستورية المكتوبة بها ، مثل النظام الانجليزي هذا يتنافى مع واقع الأمر؛ إذ أن لكل دولة دستورا يبين شكلها، ونظام الحكم فيها، ونظام سير السلطات العامة بها،
- ٢- كما أن الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري لا يصلح لإعطاء تعريف صحيح شامل لموضوعات القانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المكتوبة نفسها .

من جانب قد تتضمن الوثيقة الدستورية تنظيم بعض الموضوعات، ومن ثم تعطيتها الصفة الدستورية رغم انها ليست دستورية من حيث الموضوع أو الجوهر، وإنما تتعلق في الواقع بقوانين أخرى عادية. وهذا يعد إقحامًا لأحكام ليست لها طبيعة دستورية في وثيقة الدستور).

مثال ذلك: (في فرنسا): النص في الدستور على إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية.

مثال ذلك: (في مصر): النص في الدستور على تصفية أملاك الخديوي عباس حلمي.

من جانب آخر قد تخلو الوثيقة الدستورية من بعض القواعد التي لا شبهة في طبيعتها الدستورية؛ لاتصالها بنظام الحكم وبالسلطات العامة في الدولة، لكنها مع ذلك لا تجد مكانها بين نصوص الوثيقة الدستورية ذاتها، وإنما خارجها، سواء في قانون عادي صادر من البرلمان أو عرف دستوري.

مثال ذلك: قانون الانتخاب في فرنسا ومصر ومعظم الدول التي غالبًا ما تصدره في صورة قوانين أو مراسيم بقوانين، ويعرف بقانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر.

ثانيا : تعريف القانون الدستوري وفقا للمعيار الموضوعي

يعتمد هذا المعيار في تعريف القانون الدستوري ، **على مضمون وجوهر موضوعات القانون الدستوري.**

المقصود بالقانون الدستوري وفقا للمعيار الموضوعي: كل قاعدة قانونية لها طبيعة دستورية، أيا كان مصدرها، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو تضمنتها القوانين العادية، أو كان مصدرها العرف الدستوري، ما دامت طبيعتها تتعلق بسلطات الدولة وأجهزتها المختلفة واختصاصاتها وكيفية سير العمل بها والعلاقات بينها، فضلا عن تنظيمها للحقوق والحريات العامة للأفراد.

على هذا الأساس، فإن القانون الدستوري من حيث مضمونه وجوهره يمكن أن يكون له مصادر متنوعة ومختلف، وثيقة دستورية، قوانين أساسية، عرف دستوري.

لا شك أن المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري يتفادا الانتقادات التي وجهت للمعيار الشكلي

فهو اعم واشمل في تعريف القانون الدستوري من عدة جوانب لعل اهمها

١. أن الاخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري يؤدي إلى الاعتراف بوجود القانون الدستوري في كل دولة حتى ولو كان لها دستور عُرْفِي أو غير مكتوب .

٢. كذلك فإن هذا المعيار يخلع عن القاعدة القانونية الصفة الدستورية، حتى ولو تضمنتها الوثيقة الدستورية ما دامت انها ليست من طبيعة دستورية. وفي المقابل يضيف على القاعدة الصفة الدستورية، حتى ولو لم تتضمنها الوثيقة الدستورية ما دامت أنها من طبيعة دستورية .

٣. كما أن المعيار الموضوعي يؤدي إلى توحيد المقصود بالقانون الدستوري ولا يخضعه لظروف كل بلد بل يجعل منه اساسا لتحديد القواعد الدستورية لدى الجميع .

تعريف القانون الدستوري ← "ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي، والذي يحتوي على مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة سواء كانت بسيطة أم مركبة، ونظام الحكم فيها من حيث كونه ملكيًا أم جمهوريًا، وتنظم السلطات العامة المختلفة فيها من حيث بيان اختصاص كل منهما، وحدود العلاقة بينهما بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى، كما يقرر الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد وضمانات حمايتها.

طبيعة قواعد القانون الدستوري

- تعريف القانون ← مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.
- خصائص القاعدة القانونية:
 - العمومية والتجريد ← تطبيق القاعدة القانونية على الجميع والوقائع بصفة عامة وتجريد القاعدة من أية صفة بحيث يكون هناك ضماناً في التطبيق دون استثناء.
 - الاجتماعية ← أي أنها تنظم الروابط الاجتماعية داخل المجتمع.
 - الإلزام ← أي اقترانها بجزاء يوقع عند اللزوم، أي عند مخالفة القاعدة القانونية.
- من المعروف أن الجزاء كركن من أركان القاعدة هو ما يميز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد المنظمة للروابط والعلاقات كالعادات والأخلاق.
- هل يتوافر هذا الجزاء بالنسبة للقواعد الدستورية وبالتالي تتوافر لها الصفة القانونية بالمعنى المتقدم؟ أم أنها لا تعد كذلك.

في معرض الإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه في ذلك الأمر إلى مذهبين:

المذهب الأول: إنكار الصفة القانونية للقواعد الدستورية.

- ذهب أنصار المذهب الأول ويطلق عليهم أيضاً أنصار المذهب الشكلي وعلى رأسهم الفقيه الإنجليزي أوستن "Austin" إلى إنكار صفة القاعدة القانونية عن القاعدة الدستورية لتخلف ركن الجزاء فيها .
- على سند من القول أن الجزاء في القاعدة القانونية يجب أن يكون مادياً، بمعنى أن يتمثل في صورة إكراه مادي يأخذ مظهراً خارجياً يتمثل في العقوبة أو الأذى الذي يتم توقيعه على من يخالف القاعدة القانونية من جانب السلطات المختصة في المجتمع.
- في تحديد طبيعة القانون الدستوري، ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بعدم توافر الجزاء المادي الذي توقعه السلطات العامة على من يخالف القاعدة القانونية، وأن القواعد الدستورية ليست إلا قواعد أخلاقية لا قانونية، والقانون الدستوري لا يعدو أن يكون بالنسبة للحاكم سوى قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية فقط.
- بيان ذلك، أن القواعد الدستورية تضع قيوداً على سلطة الحاكم، ومن المفروض في حالة خروج الحاكم عن نطاقها يوقع عليه الجزاء لمخالفته.

- بيد أن ← السلطة الحاكمة لا توجد سلطة أعلى منها في الدولة تستطيع أن تجبرها على الالتزام بالقاعدة الدستورية، حتى على فرض وجود جهة تملك ذلك، فإن هذا الخضوع اختياري، بحيث يمكن الخروج عليه.

المذهب الثاني: الاعتراف بالصفة القانونية للقواعد الدستورية

- يذهب أنصار المذهب الثاني ويطلق عليهم أيضاً أنصار المذهب الموضوعي وهم يمثلون رأي معظم الفقه، أن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح .
- يدعمون وجهة نظرهم بحجة مفادها أنه لا يشترط لإضفاء صفة القاعدة القانونية على قاعدة معينة أن يتوفر لها الجزاء المادي الذي توقعه السلطة الحاكمة، لأن عنصر الجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة القانونية ذاتها، وكما أن صورته وأنواعه تختلف وتتنوع بما يتناسب مع مضمون القاعدة والمصالح التي تحميها.

المستشار

حيث أن الجزاء في نطاق القانون الدستوري قد يأخذ أشكال عدة :

- ❶ **جزاء سياسي:** يتمثل في الرقابة السياسية المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- ❷ **جزاء قضائي:** يتمثل فيما يقضي به القاضي الدستوري من عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لمخالفته للدستور، ويصبح كأن لم يكن، ويمتنع على المحاكم تطبيق القواعد المخالفة للدستور، وذلك في الدول التي تأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، بالإضافة إلى أن تصرفات السلطة التنفيذية تخضع في بعض الدول لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مشروعيتها.
- ❸ **مساهمة القانون الجنائي في توفير الحماية للقواعد الدستورية** من خلال قانون العقوبات الذي لا يخلو في كثير من الدول من تقرير جزاءات عند مخالفة أحكام الدستور خاصة المتعلقة بنظام الحكم في الدولة أو التأثير على سير الانتخابات الخ.
- ❹ إذا كانت قواعد القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية قواعد قانونية
- ❺ إنه من باب أولى اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية وذلك لأن قواعد القانون العادي تصدر مستندة إلى الدستور وتستمد منه قوتها الملزمة، فهي بمثابة الفرع من الأصل، وبالتالي فليس من المعقول أن نسبغ الصفة القانونية على قواعد الفرع وننكرها على قواعد الأصل.
- ❻ **من الخطأ في نطاق القانون الدستوري ربط الجزاء بفكرة السلطات العامة فقط وإغفال دور الشعب،** فقد يتمثل الجزاء أيضا في رد الفعل الشعبي المتمثل في المظاهرات والإضرابات التي تصل إلى حد الثورة حال انتهاك السلطات العامة لأحكام الدستور وما تتضمنه من حقوق وحريات الأفراد.
- ❼ بناء على ما سبق، ينتهي معظم الفقه إلى التسليم بوجود عنصر الجزاء للقواعد الدستورية مثل بقية القواعد القانونية مع إتخاذها طابعا خاصا .

س ٣: اكتب في الوثيقة الدستورية المكتوبة كاحد مصادر القاعده الدستوريه؟

- ❶ **المقصود بالوثيقة الدستورية المكتوبة** ← مجموعة القواعد القانونية المكتوبة أو المدونة والصادرة عن السلطة المختصة.
- ❷ الوثيقة الدستورية المكتوبة قد تصدر في وثيقة واحدة وقد تكون متعددة ، وقد تكون مؤقتة لفترة زمنية معينة لمواجهة ظروف ومرحلة خاصة ويطلق على الدستور حينئذ " الدستور المؤقت " ، وقد تكون لفترة غير محددة أو دائمة بغرض الاستقرار في تطبيقه، ويطلق على الدستور حينئذ " الدستور الدائم " .
- ❸ تصدر هذه الوثيقة الدستورية عن سلطة تسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية، والتي تستمد سلطاتها بطرق مختلفة باختلاف طريقة وضع الدساتير.

مقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق

- ❶ **المقصود بمقدمات الدساتير** ← تلك التي ترد في بداية الدستور وقبل سرد نصوصه المختلفة، وقد تعبر هذه المقدمة عن المبادئ الفلسفية والاجتماعية التي تنظم المجتمع، وقد ترد في صورة مبادئ يمكن استخلاص نصوص قانونية منها .
- ❷ **المقصود بإعلانات الحقوق** ← تلك الإعلانات التي تصدر عن السلطة العليا في المجتمع منفصلة عن الدستور نتيجة لظروف سياسية معينة، حيث تحتوي على الأسس والقيم والمبادئ التي تنظم المجتمع، فضلا عن الحقوق والحريات العامة والفردية، التي يجب على الدولة احترامها وكفالتها خلال هذه الفترة لحين وضع دستور جديد .
- ❸ قد صدر أول إعلان حقوق في الولايات المتحدة الأمريكية في ١٥ يونيو ١٧٨٠، أما أكثرها أهمية وتأثيرا فكان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عقب قيام الثورة الفرنسية ١٧٨٩، والذي وضع أسس حقوق الأفراد الأساسية وبين المبادئ التي يجب أن تخضع لها السلطة الحاكمة كمبدأ سيادة الأمة، ومبدأ الفصل بين السلطات.

🔴 **الاتجاه الأول:** يذهب هذا الاتجاه إلى أن إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير - ليس لهما أية قيمة قانونية - بل هما مجرد أفكار ومبادئ فلسفية وكل ما تتضمنهما مجرد مبادئ عامة لا يمكن أن يستخلص منها حقوقاً محددة، ومن ثم فهذه الإعلانات وتلك المقدمات لا تقيد لا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية وكل ما لها من قيمة هي القيمة الأدبية فقط .

🔴 **الاتجاه الثاني:** يذهب هذا الاتجاه إلى أن إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير تعد ذات قيمة قانونية وإذا كان هذا الرأي قد اصبح على مقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق القيمة القانونية، إلا أنهم قد اختلفوا في تحديد درجة القيمة القانونية وعما إذا كانت أعلى من قيمة الدستور، أم مساوية له، أم أنها اقل من قيمة الدستور وتأخذان مرتبة القوانين العادية .

🔴 ونوضح ذلك على النحو التالي:

🔴 **الرأي الأول: أن إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير تعد ذات قيمة قانونية أعلى من قيمة الدستور ذاته.**

🔴 **يستند أنصار هذا الرأي إلى :** أن هذه الإعلانات تتضمن المبادئ الأساسية المستقرة في ضمير الأمم والشعوب ومن ثم فهي واجبة الاحترام حتى ولو لم يتم النص عليها، ومن ثم يجب أن تتقيد بها السلطة التأسيسية واطعة الدستور ومن باب أولى تتقيد بها السلطة التشريعية فيما تصدره من قوانين، وكذلك السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح .

🔴 **الرأي الثاني: أن إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير تعد (قيمة قانونية مساوية لقيمة الدستور المكتوب)**

🔴 ومن ثم يمكن للسلطة الدستورية التأسيسية أن تعدل فيهما، غير أن هذه المبادئ تلزم السلطة التشريعية وتتقيد بها .

🔴 **يستند مبررات هذا الرأي إلى :** أن بعض الدساتير ومنها الدستور الفرنسي الحالي الصادر في عام ١٩٥٨ ينص على أن إعلان الحقوق الصادر سنة ١٧٨٩ جزءاً لا يتجزأ من الدستور .

🔴 **الرأي الثالث : أن إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير تكون لها (قيمة القانون العادي)**

🔴 **يستند مبررات هذا الرأي إلى:** بأنه لو كانت السلطة التأسيسية تريد إعطاء هذه المبادئ الواردة في مقدمات الدساتير ذات القوة التي تكون للنصوص الدستورية نفسها لأوردتها في صلب الدستور نفسه.

القيمة القانونية للمقدمة في دستور ٢٠١٤

🔴 الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ نص على أنه يشكل الدستور بديباخته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.

🔴 هو ما يعني أن مقدمة دستور ٢٠١٤ لها قيمة قانونية مساوية لقيمة الدستور المكتوب وبالتالي فإن هذه المقدمة تلزم السلطة التشريعية وتتقيد بها ولا يجوز لها أن تخالفها فيما تصدره من تشريعات، كما أن السلطة التنفيذية مقيدة بهذه المقدمة فيما تصدره من لوائح .



س ٤ : تكلم عن القوانين الاساسيه كأحد مصادر القاعده الدستوريه؟

اولا : ماهية القوانين الأساسية

١- المقصود بالقوانين الأساسية

طائفة معينة من القوانين الصادرة من السلطة التشريعية بشأن تنظيم مسائل دستورية بحسب طبيعتها وجوهرها.

٢ -القوانين الأساسية والقوانين العادية

تتفق القوانين الأساسية مع القوانين العادية من حيث المصدر: فكلاهما يصدر من ذات السلطة المختصة بسن التشريعات العادية وهي السلطة التشريعية.

إلا أن أوجه الاختلاف بينهما يتجلى في أمرين:

الأمر الأول: الاختلاف من حيث الشكل حيث أن القوانين الأساسية توضع وتعديل بإجراءات خاصة ومغايرة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القوانين العادية .

الأمر الثاني: الاختلاف من حيث الموضوع حيث أن القوانين الأساسية تنظم موضوعات تعد دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها، نظرا لاتصالها بنظام الحكم في الدولة، وتنظيم السلطات العامة فيها، بينما نجد أن القوانين العادية تعالج موضوعات ليس لها علاقة بنظام الحكم من الناحية السياسية .

أهمية القوانين الأساسية

تأتي أهمية القوانين الأساسية من حيث كونها تلعب دوراً هاماً بجوار الوثيقة الدستورية المكتوبة

كمصدر للقانون الدستوري فهي:

أ- تعمل القوانين الأساسية على تكملة وثيقة الدستور، حيث أنه من المسلم به أن الدساتير في أغلب نصوصها تأتي بأحكام عامة ومبادئ أساسية دون أن تخوض في تفاصيل دقيقة، وهي بذلك لا تصلح للتطبيق بذاتها ومن ثم يحتاج الأمر إلى تنظيمها بأحكام مفصلة، وهو أمر ظاهر في صياغة النصوص الدستورية ذاتها ومن ثم فأنها تحيل الكثير منها إلى القانون لكي ينظم التفاصيل .

ب- كما أن القوانين الأساسية تعالج وتنظم موضوعات هامة ذات طبيعة دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها، تتعلق بنظام الحكم في الدولة، وتنظيم السلطات العامة والحقوق والحريات العامة .

ثانيا : تقسيم القوانين الأساسية:

النوع الأول: القوانين الأساسية الصادرة من السلطة التشريعية بتكليف من المشرع الدستوري:

يصدر هذا النوع من القوانين الأساسية من جانب السلطة التشريعية بناء على إحالة من الوثيقة الدستورية في العديد من الموضوعات المتعلقة بنظام الحكم أو بتنظيم السلطات العامة في الدولة.

حيث تكتفي النصوص الدستورية بوضع المبدأ العام عند معالجة بعض الموضوعات الدستورية، ثم تحيل أمر تنظيمها ومهمة وضع التفاصيل المتعلقة بها إلى المشرع العادي.

من أمثلة هذه القوانين في فرنسا ← قانون تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية.

في مصر، نجد أن الدساتير المصرية المتعاقبة من دستور عام ١٩٢٣ - ٢٠١٤ قد تضمنت نصوصاً تحيل إلى قوانين عادية تصدر من السلطة التشريعية لمعالجة موضوعات معينة ذات طبيعة دستورية، نذكر من ذلك قانون مجلس النواب، والقانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

النوع الثاني: القوانين الأساسية الصادرة من السلطة التشريعية من تلقاء ذاتها:

في هذا النوع تقوم السلطة التشريعية من تلقاء ذاتها بإصدار قانون ينظم مسائل معينة ذات طبيعة دستورية.

حيث يصدر هذا النوع من القوانين الأساسية من جانب السلطة التشريعية من تلقاء ذاتها؛ وليس بناء على تكليف من المشرع الدستوري .

من أمثلة هذه القوانين في فرنسا قانون انتخاب مجلس النواب الصادر .

في مصر، القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء المحكمة العليا.

ثالثاً: مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر القانون الدستوري

١- مرتبة القوانين الأساسية بالنسبة للقوانين العادية

ظل مساواة القوانين الأساسية بالقوانين العادية هو السائد في الأنظمة الدستورية المختلفة، حتى صدر دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا في ٤ أكتوبر ١٩٥٨، وكذلك نفس الأمر في مصر حيث كان الوضع في دستور ١٩٧١ وقبل التعديل الدستوري الصادر في عام ١٩٨٠ يذهب إلى أن القوانين الأساسية تأخذ مرتبة القوانين العادية وكان يترتب على هذا الرأي نتيجة مهمة مفادها أن القوانين العادية يمكن أن تعدل أو تلغى قانوناً أساسياً.

بعد هذا التاريخ سواء في فرنسا أو في مصر فإن الرأي الغالب في الفقه الفرنسي والمصري ذهب إلى أنه طالما أن القوانين الأساسية تخضع لإجراءات شكلية خاصة تختلف عن إجراءات القوانين العادية فيجب أن تكون هذه القوانين في مرتبة أعلى من القوانين العادية.

نتيجة لذلك فإن القوانين العادية لا يجوز لها أن تتضمن نصاً يتعارض مع قانون أساسي، وإلا قضى بعدم دستوريته .

٢ - مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة

يعتبر دستور الدولة مرناً في حالة إمكانية تعديله بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية.

البرلمان كما يعدل التشريع العادي يعدل التشريع الدستوري وبذات الإجراءات.

في هذا النظام وذلك لا توجد فكرة جمود الدستور أو تدرج القواعد القانونية، فلا يجدي الحال كذلك التفرقة بين قانون دستوري وبين آخر أساسي أو عادي، فالكل سواء وفي مرتبة واحدة .

٣- مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير الجامدة:

تعريف الدستور الجامد الذي لا يمكن تعديله، إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية.

هنا تتمتع الوثيقة الدستورية بنوع معين من الجمود سواء من حيث صدورها أو تعديلها، ومن ثم فهي تسمو على غيرها من التشريعات الأخرى في الدولة.

هنا يكون لنا أن نتساءل عن مرتبة القوانين الأساسية؟

يجيب الفقه بأنها تأتي في مرتبة أقل من الدستور .

نتيجة لذلك فإن القوانين الأساسية لا يجوز لها أن تتضمن نصاً يتعارض مع الدستور وإلا قضى بعدم دستوريته .

مرتبة القوانين المكملة للدستور في مصر في ظل الدستور الحالي ٢٠١٤:

نص دستور عام ٢٠١٤ على القوانين الأساسية تحت مسمى القوانين المكملة للدستور، وقد أعطها أهمية خاصة حيث اشترط ضرورة موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين لم يشترط هذه النسبة للقوانين العادية واكتفى بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس .

بالتالي فالقوانين المكملة للدستور تخضع لإجراءات شكلية خاصة أشد وتختلف عن إجراءات القوانين العادية ومن ثم تكون هذه القوانين في مرتبة أعلى من القوانين العادية ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لقانون عادي أن يخالف قانون مكمل للدستور، وإلا قضى بعدم دستوريته. كما أنها تأتي في مرتبة أقل من الدستور شكلاً وموضوعاً، نتيجة لذلك فإن القوانين الأساسية لا يجوز لها أن تتضمن نصاً يتعارض مع الدستور، وإلا قضى بعدم دستوريته.

أول مرة يتناول الدستور المصري أمثلة لقوانين يعدها من القوانين المكملة للدستور وهي:

١- القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

٢- قانون الأحزاب السياسية.

٣- قانون السلطة القضائية.

س ٥: وضع دوافع وضع دستور لدولة والسلطة المنشأة له؟

دوافع وضع دستور للدولة

- ❶ **الحالة الأولى: ميلاد دولة جديدة أو استقلالها بعد أن كانت مستعمرة أو محتلة** ويمثل هذا الدافع لوضع دستور معظم الدول التي استقلت بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى و الثانية أوزارها .
- ❷ مثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حينما كونت دولة فيدرالية عقب استقلالها، ووضعت الجمعية التأسيسية الأصلية دستور الولايات المتحدة **عام ١٧٨٧م** ، وكذلك تشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا بعد الحرب العالمية الأولى **١٩١٤ - ١٩١٨** ، وأيضاً بعد الحرب العالمية الثانية كثير من الدول النامية التي حصلت على استقلالها ووضعت دساتيرها، مثل الهند وباكستان وبعض الدول العربية والأفريقية .
- ❸ **الحالة الثانية: عند قيام ثورة في دولة قائمة لها دستور نافذ:** إذ ينتج عن الحركة الثورية وبعد نجاحها ضرورة وضع دستور جديد بعد سقوط الدستور الذي كان نافذاً قبل الثورة.
- ❹ وهذه حالة كانت شائعة في التاريخ الدستوري الفرنسي منذ الثورة الفرنسية الكبرى عام **١٧٨٩م**. ومثالها في مصر **ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢** وما حدث بعد ثور **٢٥ يناير عام ٢٠١١** .
- ❺ **الحالة الثالثة: حدوث متغيرات وتطورات للوضع السياسي للدولة:** يصبح معها الدستور القائم غير ملائم مع طموحات هذا الواقع الجديد.
- ❻ نذكر من ذلك دستور فرنسا الحالي **لعام ١٩٥٨** لم يأت عقب ثورة وإنما كل ما في الأمر أن الأذهان اقتنعت بضرورة تغيير دستور **١٩٤٦** الذي في ظله انعدم الاستقرار الوزاري، وظهرت الحاجة لدستور جديد يأتي بسلطة تنفيذية قوية تقود تطوير وتحديث البلاد.

السلطة المنشأة للدستور

- ❶ تسمى السلطة التي تنشأ أو تضع دستور جديد للدولة بالسلطة التأسيسية الأصلية.
- ❷ **أولاً: المقصود السلطة التأسيسية الأصلية:**
- ❸ تلك السلطة التي تتولى مهمة إنشاء أو وضع دستور جديد للدولة .
- ❹ تسمى السلطة التأسيسية الأصلية بهذا الاسم لأنها لا تستند في عملها إلى دستور آخر، بل هي التي تؤسس الدستور الجديد وتحدد اختصاصات السلطات المختلفة.
- ❺ **ثانياً: خصائص السلطة التأسيسية الأصلية**
- ❻ **الخاصية الأولى: السلطة التأسيسية الأصلية هي التي تؤسس الدولة الجديدة:**
- ❼ عند نشأة دولة جديدة ليس لها دستور، يكون تدخل السلطة التأسيسية الأصلية هو عمل منشئ للدولة ذاتها، إذ تقوم بمقتضى ذلك بإرساء الحجر الرئيسي في إنشاء هذه الدولة ذاتها .
- ❽ **الخاصية الثانية: السلطة التأسيسية الأصلية هي المصدر الأول والأصلي للمشروعية في الدولة:**
- ❾ فالمشروعية أو مبدأ سيادة القانون تعني إعلاء إرادة القانون فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكومين، وشرعية أي عمل أو مشروعيتها تأتي من كونه مطابقاً وموافقاً للدستور .
- ❿ **الخاصية الثالثة: السلطة التأسيسية الأصلية هي أعلى سلطة على الإطلاق في الدولة: لأنها السلطة المنشئة للدولة:**
- ⓫ والمنشئة للدستور، والمصدر الأول للمشروعية لن يوجد ما يعلوها قيمة أو سلطة قانونية.
- ⓬ **الخاصية الرابعة: السلطة التأسيسية الأصلية تتمتع بكامل الحرية في صياغة وإعداد قواعد الدستور الجديد :**
- ⓭ فالسلطة التأسيسية الأصلية بما أنها مؤسسة للدولة وأصل المشروعية فيها وأعلى سلطة بها، فمن الطبيعي إذن ألا تقيد إرادتها أية قيود أو شكلية أو إجراءات عند وضعها وإعدادها لدستور البلاد.
- ⓮ هذه السلطة تستطيع أن تحدث أية تغييرات أيديولوجية أو سياسية في نظام الدولة، وذلك عند وضعها للدستور الجديد.
- ⓯ حيث تستطيع أن تغير شكل الحكومة من ملكية إلى جمهورية أو العكس، وأن تغير شكل الدولة من موحدة وبسيطة إلى مركبة أو اتحادية أو العكس.

ثالثاً : السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المنشأة:

- السلطة التأسيسية الأصلية هي التي تتولى مهمة إنشاء أو وضع دستور جديد للدولة .
- أما السلطة التأسيسية المنشأة فيقصد بها تلك السلطة التي تختص بمهمة تعديل أو تنقيح بعض مواد أو نصوص دستور قائم وتلتزم بالنطاق والاجراءات التي رسمها لها الدستور .

تتفق السلطة التأسيسية الأصلية مع السلطة التأسيسية المنشأة في أمرين:

الأمر الأول: وهو صفتها التأسيسية.

الأمر الثاني: أن كلاهما يعملان في المجال الدستوري بمعنى أن كليهما تختصان بوضع قواعد دستورية تتصل بنظام الحكم، ومن هنا جاء طابعهما التأسيسي المشترك بينهما.

أما الفرق فيتجلى فيما يلي:

الفرق الأول: أن السلطة التأسيسية الأصلية تختص اختصاصاً أصلياً وأصيلاً بوضع دستور كامل جديد، في حين أن السلطة التأسيسية المنشأة تختص اختصاصاً محدود الإطار أقل أهمية نسبياً يقف عند حد تعديل بعض نصوص دستور قائم .

الفرق الثاني: تعمل السلطة المنشأة في إطار ووفق نصوص الدستور القائم، وفي إطار الإجراءات التي تطلبها لتعديله، أما السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع دستوراً جديداً لا تتقيد بإجراءات أو قواعد معين وإنما تتمتع بحرية كاملة في وضع الدستور .

س ٦: وضع اسلوب وضع الدستور عن طريق المنحه والعقد كأحد الاساليب غير

الديمقراطي في وضع الدساتير

أولاً : صدور الدستور عن طريق (المنحة)

- ارتبط أسلوب المنحة في نشأة الدساتير بالأساليب الملكية، وقد ساعدت هذه الطريقة في الانتقال من النظام الملكي المطلق الذي ساد في العالم حتى قرب نهاية القرن الثامن عشر إلى النظام الملكي المقيد .
- فالمملكات القديمة كانت ملكيات مطلقة يمثل الملك فيها محور السيادة وصاحب السلطة التي يمارسها دون قيد أو شرط.
- ثم ما لبث أن يتغير الحال ويقرر هذا الملك أن يمنح شعبه دستوراً ينظم ممارسة هذه السلطات ويمنح بمقتضاه بعض الحقوق والحريات لشعبه.
- من ثم فإن منطق أسلوب المنحة أن الدستور من صنع الملك وصدر بمقتضى إرادته وحده.
- على أن هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية الموضوع ومن حيث الظروف الواقعية التي أدت إلى إصدار الدستور في شكل منحة من الملك فتدل على أن الملوك لا تتنازل عن سلطاتها سواء كلها أو بعضها بمقتضى إرادتهم الحرة.
- إنما في حقيقة الأمر يكون ذلك غالباً تحت ضغط شعبي شديد، يجبر الملك على الاستجابة لصوت الشعب وإصدار دستور ينظم شؤون الحكم، وبقدر قوة هذا الضغط بقدر ما يكون تنازل الملوك عن سلطاتهم لصالح الشعوب، بل إن الملك يرى في إصدار مثل هذا الدستور صيانة لملكه من الثورة عليه وتغييره بالقوة.
- من ثم يقصد بالمنحة كطريقة لإصدار الوثيقة الدستورية، استقلال الحاكم في وضع الوثيقة دون أن يشاركه الشعب، ويتم ذلك عن طريق تنازل الحاكم عن بعض سلطاته للشعب في صورة عقود أو موثائق .
- إذا كانت المنحة كطريقة لوضع الدساتير ترتبط بسيادة الحاكم وهو أمر أصبح من تراث الماضي، إلا أنه مازال في العصر الحديث بعض بقايا لهذه الطريقة في نشأة الدساتير من ذلك دستور موناكو الصادر في عام ١٩١١.

وقد ثار تساؤل حول مدى حق الحاكم الذي يصدر الدستور بطريق المنحة في سحبه بعد منحه ؟

🔴 **الاتجاه الأول:** وهو يمثل الأقلية في الفقه يرى أن الحاكم وقد أصدر الدستور في شكل منحة، من حقه أن يسترده في أي وقت، باعتبار أن من له حق المنح فله أيضاً حق الاسترداد.

🔴 **الاتجاه الثاني:** ويمثل أغلبية الفقه، يرى أن الحاكم لا يستطيع الرجوع فيما تنازل عنه للشعب من سلطات، فهو لا يجوز له إذن استرداد الدستور الذي منحه لشعبه لأسباب سياسية وقانونية.

أولاً: لأن حق الشعب يتعلق بالدستور الممنوح بمجرد صدوره فلا يجوز للحاكم المساس به بعد إصداره، ويرون أن السيادة كانت للشعب فاعتصبها الحاكم، فإذا ما ردت السيادة إلى الشعب، فلا يجوز إعادة الاغتصاب غير المشروع للسلطة.

ثانياً: كذلك فإن المنحة تعد التزاماً بالارادة المنفردة، والقاعدة المقررة في هذا الصدد أن الالتزام بالارادة المنفردة يقيد شخص الملتزم، وبالتالي لا يجوز الرجوع فيه.

مع ذلك الواقع يؤكد أن الحاكم حينما يصدر الدستور بهذه الطريقة فإنه يعتقد أنه يملك الرجوع فيه وتعديله كما يشاء.

لعل ما قام به الملك فؤاد في مصر من إلغاء **دستور ١٩٢٣** ووقف العمل به وإصدار دستور ١٩٣٠ الذي يضعف من سلطات البرلمان ويقوي سلطات الملك، وكذلك ما قام به الملك شارل العاشر في فرنسا ١٨٣٠ من إلغاء دستور ١٨١٤، مما يؤكد أنه طالما بقيت السيادة للحاكم ولم يستردها الشعب فإنه يستطيع أن يلغي الدستور، وأن يخالف الدستور.

في حقيقة الأمر، مهما كانت النصوص التي يتضمنها الدستور، ومهما يكن فيها من ضمانات كبيرة للحريات وتحقيق الديمقراطية، فإن الضمانة الكبرى دائماً وجود رأي عام ناضج يعمل على حسن تطبيق نصوص الوثيقة الدستورية، وحمايتها من الالغاء.

ليس أدل على ذلك ما أحدثه الرأي العام عندما ألغى الملك فؤاد **دستور ١٩٢٣** واستبدله بدستور ١٩٣٠ فقد اضطر إلى إعادة العمل **بدستور ١٩٢٣** الأكثر ديمقراطية في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥.

كما أن إلغاء شارل العاشر الدستور ١٨١٤ أدى إلى عزله.

ثانياً : صدور الدستور عن طريق (العقد)

حيث يتم وضع الوثيقة الدستورية باتفاق أو تعاقد بين الحاكم أو الملك من ناحية وبين الشعب من ناحية أخرى؛ فالحاكم هنا لا ينفرد بوضع الدستور بإرادته المنفردة، وإنما يشاركه الشعب في ذلك.

لاشك أن ذلك الوضع يمثل خطوة ثانية نحو الديمقراطية حيث استطاع الشعب أن يحمل الحاكم على الإعراف بحقه في مشاركتهم في إصدار الدستور أي في السلطة التأسيسية الأصلية، حيث يكون الدستور نتاج توافق إرادة الشعب مع إرادة الحاكم.

في هذه الحالة يوضع الدستور من قبل جمعية منتخبة ثم يعرض على الحاكم الذي يقرره غالباً تحت ضغط شعبي. بمقتضى أسلوب التعاقد، فإن تعديل أو إلغاء الدستور الذي تم بطريق العقد لا يمكن أن يحدث قانوناً إلا بموافقة إرادة الطرفين، أي إرادة الشعب والحاكم معاً.

🔴 **من أمثلة الدساتير** التي نشأت بطريق **العقد الدستوري الفرنسي** الصادر عام ١٩٣٠ والذي وضع مشروعه الشعب ممثلاً في مجلسي البرلمان وتم عرضه على الأمير لتوقيعه فتم التعاقد وحلف اليمين على المحافظه عليه، واعتلى العرش على أساس هذا الدستور.

🔴 كذلك **الدستور الكويتي** المعمول به حالياً والصادر عام ١٩٦٢، إذ تم إنشاؤه بمقتضى تعاقد بين الأمير وبين الشعب ممثلاً في المجلس التأسيسي.

🔴 لكن يبقى أن أسلوب العقد في إنشاء الدساتير - هو أسلوب غير ديمقراطي، وذلك لأنه في ظل التعاقد تكون إرادة الملك أو الحاكم من الناحية القانونية مساوية لإرادة الشعب في وضع الدستور، في حين أن الديمقراطية السليمة تقتضي انفراد الشعب بوضع الدستور بإرادته وحدها.



س٧: اشرح بالتفصيل الاساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير؟

اولا : صدور الدستور بواسطة الجمعية النيابية التأسيسية

- ❶ في ظل هذا الأسلوب يقوم الشعب بإنتخاب هيئة تنوب عنه في وضع أو إنشاء الدستور بحيث يكون انتخابها قد تم خصيصاً لهذا الغرض، ومن ثم ينتهي دورها بإنجاز مهمتها وتنفذ .
- ❷ بناء على هذا الأسلوب، تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب بإعداد مشروع الدستور بقواعده ثم تتولى ذات الجمعية إقراره بأغلبية أعضائها، ومن ثم يصبح الدستور نافذاً بمجرد إقراره ، ويعتبر الدستور وكأنه صادر عن الشعب لأنه أوكل مهمة وضعه للجمعية التأسيسية المنتخبة التي تمثله.
- ❸ يتضح من ذلك أن أسلوب الجمعية التأسيسية ينتمي إلى نظام الديمقراطية غير المباشرة أو النيابية، حيث يحكم الشعب بواسطة نوابه، ولكن الجمعية التأسيسية تختلف عن البرلمان، في أن البرلمان هو نتاج عمل الجمعية التأسيسية، فالبرلمان لا يتكون إلا بعد وضع الدستور بمعرفة الجمعية التأسيسية وكذلك السلطة التنفيذية والقضائية ولذا فإن الجمعية التأسيسية أعلى من البرلمان.
- ❹ ينسب ميلاد هذه الطريقة في وضع الدساتير إلى الولايات المتحدة الأمريكية .
- ❺ تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التأسيسية ليست كلها على نمط واحد، إذ يمكن التمييز من زاوية المهمة الموكلة إليها، **بين نوعين رئيسيين.**

- ❶ **النوع الأول:** تلك الجمعيات التي ينحصر عملها في وضع الدستور فقط، دون أن تملك الحق في مباشرة أي صلاحيات أخرى، وبوجه خاص صلاحيات السلطة التشريعية وهذا ما يعرف بالنمط الأمريكي.
- ❷ **النوع الثاني:** تلك الجمعيات التي لا ينحصر عملها في مجرد وضع الدستور، بل يكون لها وظيفة مضاعفة، حيث تتولى من ناحية أولى مهمة وضع دستور البلاد، وتقوم من ناحية أخرى بمباشرة اختصاصات السلطة التشريعية من سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة.
- ❸ لعل أهم المميزات التي ترتبط بهذه الطريقة هي أنها جمعية نيابية متخبة بعيدة عن التأثير بمراكز السلطة الفعلية في الدولة والتي تحاول أن تكون لها اختصاصات أكثر من خلال نصوص الدستور.

ثانيا : صدور الدستور عن طريق الاستفتاء الدستوري

- ❶ **المقصود بأسلوب الاستفتاء الدستوري** ← تعبير عن الديمقراطية المباشرة حيث يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة، وليس بطريقة غير مباشرة أي بواسطة مجلس نيابي يمثله وينوب عنه
- ❷ **المقصود بأسلوب الاستفتاء الدستوري** ← طرح مشروع الدستور على المواطنين لإبداء الرأي بشأنه سواء بالموافقة أم بالرفض، فإن وافق عليه الشعب أصبح دستورا نافذا واكتسب صفة القانون، أما إذا رفض الشعب المشروع فإنه يعتبر كأن لم يكن.
- ❸ يسبق الاستفتاء الدستوري أن يتم وضع مشروع الدستور، إما من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب، وإما أن يتم عن طريق لجنة حكومية فنية .

❶ ونوضح ذلك فيما يلي:

وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة وتكون مهمتها قاصرة على وضع مشروع للدستور، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب لكي يبدى فيه رأيه، فإذا وافق الشعب على هذا المشروع أصبح دستوراً نافذاً واجب العمل به، أما إذا رفض الشعب مشروع الدستور تعين إهداره وإهدار كل ما يكون له من قيمة .

وضع الدستور عن طريق لجنة حكومية فنية في هذه الطريقة لا يتدخل الشعب عن طريق انتخاب أعضاء يمثلونه في عملية إعداد مشروع الدستور، إنما يكون هذا العمل من قبل السلطة الحاكمة فهي التي تشكل لجنة لكي تضع مشروع الدستور ويقتصر دور الشعب على الاستفتاء فيه قبولاً أو رفضاً ومن أمثلة الدساتير التي وضعت عن طريقة لجنة حكومية هو دستور ١٦ يناير ١٩٥٦ في مصر، وسواء أعد مشروع الدستور جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، أو لجنة حكومية فنية فإنه يعد مجرد مشروع دستور يفتقر إلى صفتي النهائية والنفاز، ويشترط لصدور الوثيقة ونفاذها أن تعرض على الاستفتاء الدستوري ويوافق الشعب عليها . إذا رفض الشعب الدستور في هذا الاستفتاء فإنه لا يطبق حتى ولو كان وضع عن طريق جمعية نيابية تأسيسية . تعد طريقة الاستفتاء الدستوري أفضل الطرق الديمقراطية في وضع الدساتير باعتبارها أنها تقوم على إشراك الشعب مباشرة في إقرار الدستور،

لكن هذه الطريقة يمكن أن يوجه إليها بعض الانتقادات لعل أهمها:

أن طريقة الاستفتاء الدستوري في وضع الدستور تقوم على استطلاع رأي الشعب في نصوص الدستور، وهو أمر يتطلب درجة معينة من الوعي السياسي، والمستوى الثقافي لهذا الشعب . كذلك فإن القانون الدستوري يتطلب درجة معينة من التخصص لما يتصف به من العمومية والتعقيد، ولذا فإن الاستفتاء لا ينبغي أن يكون على نصوص ومواد الدستور وإنما على المبادئ الحاكمة لموضوعات الوثيقة الدستورية . كما ينبغي أن يسبق الاستفتاء حملة اعلامية لشرح هذه المبادئ وتبصير الرأي العام بها .

س ٨: اكتب في انواع الدساتير من حيث تدوينها ومدى امكانه تعديلها ؟



اولا : الدساتير من حيث تدوينها

يعتبر الدستور مدوناً إذا كان أغلبه صادراً في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدوناً وعرفي إذا كان في أغلبه مستمداً من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء .
مثال ذلك ← الدستور الإنجليزي - وهو دستور غير مدون - يشتمل على وثائق رسمية مكتوبة ولها أهميتها، كالعهد الأعظم، وملتمس الحقوق وقانون الحقوق، وقانون توارث العرش وقانون البرلمان .

١ - الدساتير غير المدونة أو العرفية

المقصود بالدستور غير المدون: مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، غير المدونة في وثيقة أو وثائق رسمية .
وجود دستور عرفي لا يحول دون وجود وثائق دستورية مكتوبة إلى جانبه، كما يشير البعض إلى أن القواعد العرفية من الممكن أن تدون، لأن هذا التدوين لا يسف على تلك القواعد صفة الدستور المكتوب .
تمتاز الدساتير العرفية: بالتدرج في نشأتها، لأنها لم تنشأ دفعة واحدة، بل كانت تلبية لحاجات الشعوب والتطورات المتتالية، وإن كان هذا التدرج يتسم بالبطء، إلا أن ما يسد هذا النقص هو الموائمة المستمرة لحاجات الشعوب وظروفها وتحقيق آمالها .
يعاب على الدساتير العرفية: عدم الوضوح وعدم الدقة، كما يتعذر الوقوف على محتوبها وكذلك البطء في التكوين والنشء، أضف إلى ذلك أن الدستور العرفي لا يضع أي قيد على السلطة التشريعية مما يساعد على استبدالها بالتشريع .

أولاً: مفهوم الدساتير المدونة

مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة المدونة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صادرة عن سلطة مختصة يطلق عليها السلطة التأسيسية الأصلية.

المقصود بالتدوين ← تسجيلها في وثيقة رسمية صادرة من سلطة مختصة بسنها أو تقنينها أي التدوين الفني أو الرسمي، وليس المقصود هو مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة.

لا يشترط حتى يكون الدستور مدوناً أن تكون جميع أحكامه وقواعده منصوص عليها في وثيقة أو عدة وثائق رسمية، حيث لا يوجد أي بلد في العالم دستورها مدون بشكل كامل وكلي.

ثانياً: مزايا الدساتير المكتوبة:

١- الدستور المدون يكون معروف تاريخ نشأته وانقضائه، بخلاف الدساتير العرفية التي قد يختلف النظر في تاريخ نشأة قواعده وتاريخ انتهائها.

٢- تنسم الدساتير المكتوبة بالوضوح وعدم الغموض وتحديد أحكامها بكل دقة وثبات واستقرار.

٣- التدوين يجعل المواطن يعرف حقوقه وواجباته.

٤- تعتبر الدساتير المدونة وسيلة للتثقيف المعنوي والسياسي.

٥- من شأن الدساتير المكتوبة أن تجعل الحكومة في حرج من مخالفة أحكامه، ومن ثم تلتزم باحترام نصوصه وعدم مخالفتها.

٦- يتميز الدستور المكتوب بإمكانية وضعه بسرعة، وفي وقت قصير، بحيث يتواءم وحاجات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي دعت لوضعه، أو تعديل بعض قواعده الموجودة بالفعل، بعكس الدساتير غير المدونة (العرفية) التي تستغرق زمناً طويلاً حتى يتم تكوينه.

ورغم هذه المزايا يوجد بعض النقد:

أن ما يقال من أن تدوين الدساتير يكفل لها مزيداً من احترام الحكام والمحكومين معاً، فهو أمر لم تصدقه تجارب الشعوب فتدوين الدساتير الفرنسية منذ عهد الثورة لم يمنع من الخروج عليها وكثرة تعديلها.

في حين أن الدستور الإنجليزي وهو غير مدون وعرفي استقرت معالمه من زمن بعيد ومحل احترام الحكام والمحكومين.

ثانياً: الدساتير من حيث مدى إمكانية تعديلها

س.ف: اكتب في انواع الدساتير من حيث مدى إمكانية تعديلها ؟

الدساتير المرنة

المقصود بالدساتير المرنة ← تلك الدساتير التي يمكن تعديلها أو إلغائها بذات الإجراءات التي تتبع لتعديل القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية.

الدساتير العرفية تعتبر دساتير مرنة، حيث يمكن تعديلها بذات الطريقة المتبعة للتشريع العادي، ولهذا فإن الدستور الانجليزي دستور مرن، ويستطيع البرلمان الإنجليزي تعديل أي قاعدة دستورية بذات إجراءات تعديل القانون العادي.

لا يشترط بالضرورة أن يكون الدستور عرفياً لكي يتميز بالمرونة، وإنما يمكن أن يكون مكتوباً إذا كان تعديله يتم بذات إجراءات تعديل القوانين العادية كال دستور الإيطالي ١٨٤٨.

- 🔴 **تمتاز الدساتير المرنة:** بسهولة تعديلها، بمعنى أنه يمكن للسلطة التشريعية أن تعدل القواعد الدستورية بذات الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، بكل سهولة ويسر، مما يمكنها من مسايرة التطورات الحديثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما يجنب البلاد حدوث ثورات .
- 🔴 **يعاب على الدساتير المرنة:** أن سهولة تعديلها يؤدي إلى إضعاف قدسية الدستور والتقليل من هيئته لدى السلطات الحاكمة ولدى الأفراد على السواء، علاوة على أنه يخشى أن تؤدي هذه السهولة إلى إغراء السلطة التشريعية بإجراء تعديلات لا ضرورة لها أو لتحقيق أهداف خاصة للسلطات الحاكمة ولا علاقة لها بمصالح الأفراد.

الدساتير الجامدة

أولاً: مفهوم الدساتير الجامدة

- 🔴 تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها، أو يمكن تعديلها ولكن بإجراءات أشد ومغايرة للإجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية .
- 🔴 تعد معظم دساتير دول العالم المعاصر من الدساتير الجامدة، وذلك مثل الدساتير المصرية المتعاقبة منذ صدور دستور عام ١٩٢٣ حتى الدستور الحالي الصادر عام (٢٠١٤)

ثانياً: دلائل ودرجات جمود الدستور.

دلائل جمود الدستور

- 🔴 اشتراط إجراءات خاصة لإمكان تعديل نصوصه وقد تتمثل في تحريم التعديل في نصوص خلال فترة زمنية محددة.
- 🔴 بل قد يذهب تحريم التعديل إلى أبعد من ذلك، فقد ينص الدستور على جمود بعض نصوصه بصفة مطلقة بحيث تصبح غير قابلة للتعديل.

درجات جمود الدساتير:

١- المقصود بالجمود النسبي

- 🔴 جواز تعديل نصوص الدستور في أي وقت، بشرط الالتزام باتباع الإجراءات التي ينص عليها الدستور .
- 🔴 هذه الإجراءات تكون أكثر تشدداً وتعقيداً عن الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، والحكمة من جعل هذه الإجراءات صعبة ومعقدة حتى تسمح بالتروي والتفكر والتدبر قبل الإقدام على التعديل مما يُضفي على الدستور نوعاً من الثبات والاستقرار، ويجعل للدستور سموً شكلياً وموضوعياً على كافة القواعد القانونية في الدولة، مما يؤدي إلى الاحترام له من جانب السلطات والأفراد .

٢ - المقصود بالجمود المطلق:

- 🔴 عدم جواز تعديل الدستور كله أو بعضه مطلقاً، أو هو حظر تعديل أحكام الدستور حظراً موضوعياً، أو حظراً زمنياً.

🔴 **يتخذ الجمود المطلق عدة صور منها:**

الصورة الأولى: الجمود المطلق الجزئي

- 🔴 يكون ذلك في حالة ما إذا ورد الجمود على بعض نصوص الدستور، بحيث ينص على تحريم تعديل بعض المبادئ الواردة بالدستور بصفة دائمة، كتحریم تعديل المبادئ المتعلقة بنظام الحكم المقرر في الدستور ومبادئ الحرية والمساواة مثلاً .

🔴 **مثال ذلك ←** ما ذهب إليه الدستور الفرنسي على تحريم تعديل الشكل الجمهوري للدولة .

- 🔴 ما ذهب إليه دستور مصر الحالي من حظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات .

حالة ما لو كان تحريم تعديل الدستور عاماً مؤقتاً، وهو الحظر الزمني وذلك بهدف حماية الدستور فترة معينة من الزمن بمعنى أنه ينصب على كل الدستور، يستعيد بعدها البرلمان حقه في تعديل الدستور طبقاً للشروط والإجراءات المطلوب توافرها في هذا الشأن .

مثال ذلك: وما نصت عليه المادة ٩٤ من دستور فرنسا الصادر عام ١٩٤٦ من تحريم تعديل الدستور طوال فترة احتلال أي قوات أجنبية لإقليم الدولة أو جزء منها (٢). وما ورد في الدستور المصري الصادر في عام ١٩٣٠ فيما يتعلق بعدم جواز تعديل الدستور خلال العشر سنوات التالية للعمل به.

الصورة الثالثة: الجمود المطلق الكلي الدائم

يكون ذلك لجميع مواد الدستور وطول بقاءه بمعنى حظر تعديل جميع مواد الدستور أو المبادئ المنصوص عليها في أي وقت، ومهما كانت الظروف، فهو حظر دائم وإلى الأبد، ومثل هذا الحظر نادر في الدساتير الحديثة. لا شك أن طبيعة القواعد الدستورية التي تسمو على القوانين العادية تتناسب والجمود باعتبار هذا السمو مما يستلزم عدم مساواتها بالقوانين العادية في ذات الإجراءات المطلوبة للتعديل في أحكامها، بكل سهولة ويسر، وإلا فقدت الهيبة والتقدير المستقرة في نفوس الحكام والمحكومين. غير أن جمود الدساتير إذا لم يكن نسبياً ومقبولاً؛ فسوف يكون عقبة غير مقبولة للنتائج في سبيل مسايرة أحكام الدستور لتطور الظروف والأوضاع في المجتمع.

س ٩: وضع إجراءات تعديل دستور ٢٠١٤ الحالي؟

دستور عام ٢٠١٤ يتسم بالجمود النسبي في معظم نصوصه، نظراً لاشتراطه إجراءات خاصة لتعديل نصوصه، تتمثل في **المراحل التي تمر بها هذه الإجراءات**، والتي تتمثل فيما يلي:

المرحلة الأولى: اقتراح التعديل:

نصت أحكام الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ على تكوين السلطة التأسيسية المنشأة والتي أناط بها الدستور دون غيرها اختصاص تعديل الدستور من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ثم الشعب. وإذا كان الاقتراح من مجلس النواب وجب أن يوقع طلب تعديل هذه المادة أو المواد خمس أعضاء مجلس النواب والخمس هو الحد الأدنى من الأعضاء الذي يجب أن يوقع على طلب التعديل أي يمكن أن يوقع عليه أكثر من ذلك.

المرحلة الثانية: مناقشة التعديل:

هذه المرحلة تدخل في اختصاص مجلس النواب فقط، حيث يناقش مجلس النواب طلب التعديل سواء المقدم من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب الخمس أو أكثر) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس، والمناقشة هنا لطلب التعديل من حيث المبدأ.

هل يوافق مجلس النواب على مبدأ تعديل هذه المادة أو المواد المقترحة تعديلها أم يرفض؟

دون الخوض في مضمون هذا التعديل الذي هو مرحلة لاحقة على الموافقة على التعديل من حيث المبدأ. يجب أن يوافق على الطلب المقدم لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور من حيث المبدأ أغلبية خاصة وهي أغلبية أعضاء مجلس النواب أي (٥٠% + ١).

إذا رفض طلب التعديل لا يجوز تقديم طلب تعديل المواد ذاتها في دور الانعقاد الذي رفضت فيه، ويجوز تقديمها في دور الانعقاد التالي.

المرحلة الثالثة: الموافقة على التعديل

❶ إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل من حيث المبدأ، يبدأ مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ هذه الموافقة على مبدأ التعديل.

❷ في المرحلة التالية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها يتشدد المشرع الدستوري للموافقة على مضمون ما انتهى إليه المجلس بعد مناقشة التعديلات سواء كما وردت في طلب التعديل، أو اختلفت عنها، فيجب أن يوافق ثلثي عدد أعضاء المجلس حتى يمكن الانتقال للمرحلة الأخيرة من إجراءات التعديل وهي العرض على الشعب لاستفتائه على هذه التعديلات.

المرحلة الرابعة: نفاذ التعديل

❶ إذا حصلت التعديلات على موافقة الأغلبية المطلوبة وهي ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب عرض التعديل على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة ويجب أن تحصل هذه التعديلات على موافقة أغلبية هذه الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، ويدخل التعديل حيز التنفيذ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



س ١٠ : تكلم عن ثلاثة من أوجه رقابه السطه التشريعيه للسلطه التنفيذيه؟

صيغه اخرى : السلطه التشريعيه تملك فى مواجهه السلطه التنفيذيه ادوات ووسائل

متعدده فى رقابتها على لاسلطه التنفيذيه منها حق السؤال وحق الاستجواب وحق

سحب الثقة وضح ذلك؟

اولاً : حق السؤال

- ١- **المقصود بحق السؤال** ← تقصي عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل.
- ❶ ومفهوم السؤال وطريقة الأسئلة استمدت من التقاليد البرلمانية الانجليزية، حيث يلجأ النواب في مجلس العموم البريطاني عادة إلى الأسئلة الا أنهم نادراً ما يلجئون إلى الاستجابات، وقد جرت العادة على تخصيص مدة زمنية معينة في بداية كل جلسة للإجابة على الأسئلة.
- ❷ كانت الأسئلة المكتوبة وإجاباتها تنشر في الجريدة الرسمية.
- ٢- **الهدف من السؤال** ← هو الاستفسار أو طلب المعلومات، أو استجلاء حقيقة غامضة أو استيضاح أمر غير واضح، موجه من عضو البرلمان في أمر معين لا يعرفه، إلى وزير معين مختص دون أن يتضمن اتهاما أو نقداً أو مساءلة.
- ❶ يكاد يجمع الفقه على أن السؤال حق شخصي بين النائب السائل والوزير المسؤول، فلا يجوز لنائب أو وزير آخر أن يتدخل بينهما، ويترتب على كون السؤال حقاً شخصياً جواز التنازل عنه في أي وقت من قبل مقدمه، ولا يجوز لنائب آخر أن يحل محله.
- ٣- **شروط السؤال** ←

❶ **يشترط في السؤال المقدم من عضو البرلمان لعضو الحكومة الشروط الآتية:**

- ١- أن يتقدم بالسؤال عضو واحد فلا يجوز لعدد من الأعضاء أن يتقدموا بسؤال واحد، إنما يجب على كل عضو أن يتقدم بسؤال بمفرده، ولكن خلاف ذلك في الرد يجوز للوزير أن يجمع الأسئلة المتقاربة والمتشابهة ويقدم الرد عليها مرة واحدة.
- ٢- ألا يكون للسؤال صفة شخصية فلا يجوز أن يتقدم العضو بسؤال للاستفسار عما يتعلق بفرد أو مجموعة أفراد محددين بثرواتهم؛ وإنما يجب أن تكون الأسئلة مقصورة على الموضوعات ذات الطابع العام.

- ٣- ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة كما لا يجوز أن يتضمن تعريضا أو اتهامات لأشخاص محددين بالاسم .
- ٤- وبعد تقديم السؤال يجب على الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أن يتقدم بالرد خلال الجلسة، أو أن يطلب التأجيل لجلسة أخرى.
- ٥- وإذا كانت إجابة الوزير غير واضحة أو تتضمن نقصاً في المعلومات يحق للنائب السائل أن يستوضح ذلك الغموض لمرة واحدة فقط .
- ٦- وبعد ذلك يستطيع النائب السائل أن يحول السؤال إلى استجواب في حالة إذا لم يقتنع برد الوزير المسؤول، أو كان في الرد غموضاً أو نقصاً .
- ٧- وقد أخذ الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ بحق السؤال - كوسيلة رقابية - للسلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية .

س. ف: **وضح المقصود بحق الاستجواب مبينا شروطه ؟**

ثانياً: **حق الاستجواب**

- ١- **المقصود بالاستجواب** ← استيضاح مشوب بالإتهام، أي محاسبة أحد الوزراء أو الحكومة على تصرف في شأن من الشؤون العامة .
- ٢- **الهدف من الاستجواب** ← يعد الاستجواب أكثر أهمية من السؤال سواء من حيث موضوعه أو الآثار التي تترتب عليه، حيث يؤدي إلى مناقشة حقيقية تنتهي بإصدار قرار من المجلس.
- من ثم** فإن الاستجواب ليس مجرد وسيلة للعلم بأمر معين كالسؤال، وإنما يشمل الاتهام والمحاسبة للوزارة كلها، أو لوزير معين بسبب تصرفات أو سياسات غير صائبة .
- إذا كان السؤال **انجليزي** الأصل، فإن الاستجواب **فرنسي** الأصل، حيث بدأ تطبيقه فيها لأول مرة في دستور عام ١٧٩١.
- إذا كان السؤال يمكن أن يوجه **شفافة**، ويمكن أن يكون **مكتوباً**، فالاستجواب لابد أن يكون **مكتوباً** .
- ٣- **شروط الاستجواب** ←

٤- **يجب أن يتوافر في الاستجواب الشروط الآتية:**

الشرط الاول : أن يقدم كتابة متضمنة لموضوعه بالتفصيل فلا يكفي أن يقدم العضو مجرد سؤال، بل عليه أن يشرح وجهة نظره في الموضوع محل الاستجواب موضحاً أسبابه ومبرراته وأهدافه.

الشرط الثاني : ألا يتضمن الاستجواب أي عبارات غير لائقة.

والحق في الاستجواب لا يعد حقاً شخصياً كحق السؤال، وإنما بعد تقديمه يصبح حقاً للمجلس النيابي ككل، وبالتالي إذا سحب مقدم الاستجواب استجوابه يجوز لأي نائب آخر تبني الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وتفتح بذلك المناقشة مرة ثانية.

يستهدف الاستجواب كشف مخالفات السلطة التنفيذية أمام المجلس التشريعي، ويشير البحث الجدي والمناقشات الحقيقية لاشتراك جميع الأعضاء في المناقشة والاستمرار فيها حتى لو غير صاحب الاستجواب رأيه وسحب استجوابه نظر لما يترتب على الاستجواب من آثار خطيرة قد تنتهي بسحب الثقة من الوزير أو الحكومة أي بتقرير المسؤولية الفردية أو التضامنية، فإنه يحاط بالعديد من الشروط والضمانات، حتى لا يستخدم كسيف مسلط على الحكومة، وأن لا يتضمن عنصر مفاجأة للحكومة، وتمثل الضمانة الأساسية في هذا الموضوع في تحديد مدة معينة ينبغي ألا يناقش الاستجواب إلا بعد انقضائها، وذلك حتى يتاح للوزير أو الحكومة الفرصة لدراسة الموضوع وإعداد الرد المناسب .

يمكن أن يشمل الاستجواب أي موضوع يتعلق بكافة اختصاصات السلطة التنفيذية فليس هناك موضوعات معينة تصلح أن تكون محلاً لاستجوابات، ولكن أي اختصاص من اختصاصات السلطة التنفيذية يمكن أن تكون محلاً لاستجواب .

على ذلك لا يجوز أن يوجه الاستجواب لأي موضوع يخرج عن نطاق الحكومة، كأن يكون من اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها بنفسه، أو يتعلق بإختصاص للسلطة القضائية.

قد أخذ الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ بحق الاستجواب للسلطة التشريعية كوسيلة رقابية لمحاسبة الحكومة.

وينتهي الأمر في الاستجواب إلى ثلاث احتمالات:

الاحتمال الأول: أن يتضح من المناقشة أنه لا يمكن أن يسند أي خطأ للحكومة أو الوزير المستجوب في موضوع الاستجواب وفي هذه الحالة ينتهي المجلس إلى توجيه الشكر للحكومة.

الاحتمال الثاني: أن يتبين للمجلس عدم وجود إقتراحات تتعلق بموضوع الاستجواب وعندئذ يأخذ رئيس المجلس الأصوات للانتقال لجدول الأعمال وهذا الأمر لا ينطوي على توجيه لوم أو عدم ثقة بالحكومة أو الوزير المستجوب.

الاحتمال الثالث: أن ينتهي الأمر بصور القرار بإدانة الحكومة أو الوزير المستجوب وقد تنتهي ذلك بالإقتراع على سحب الثقة بالحكومة أو الوزير.

ثالثاً : سحب الثقة أو المسؤولية الوزارية

المقصود المسؤولية الوزارية ← حق البرلمان في سحب الثقة من أحد الوزراء، أو من الحكومة متى كان الفعل أو التصرف المنسوب للوزير أو الحكومة يستوجب المساءلة.

المسؤولية الوزارية التي نعنيها هنا هي **المسؤولية السياسية** التي تقوم على مخالفة سياسية، لأن السلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها قد تتخطى الحدود الدستورية المنصوص عليها أو تسيء استعمال ما تقرر من سلطات، فتأتي المسؤولية الوزارية كحق يعطي للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء أو الوزارة بأجمعها متى كان التصرف الصادر من الوزير أو من الحكومة يستوجب المساءلة.

المسؤولية السياسية إما **أن تكون فردية**، وإما **أن تكون تضامنية**، وقد نشأت المسؤولية الوزارية في إنجلترا عام ١٧٤١ وبدأت مسؤولية فردية وأصبحت مسؤولية جماعية في مارس ١٧٨٢.

الدستور المصري الحالي الصادر في ٢٠١٤ نص على أنه " لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر المجلس على الأقل ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ونوضح فيما يلي كل نوع من أنواع المسؤولية:

أ : المسؤولية الفردية

المقصود المسؤولية الفردية ← **مسؤولية وزير معين** محدد بذاته، ويتعلق بسياسة وزارته أو أحد المرافق العامة التابعة لها فتطرح الثقة بالوزير، لأن كل وزير مسئول أمام البرلمان عن أعمال الوزارة التي يترأسها، وكل فعل لأي موظف عام بالوزارة ينسب للوزير، ولهذا يجب على الوزير أن يدافع عن سلطاته وواجباته أمام البرلمان.

إذا تم طرح الثقة بالوزير عليه أن يستقيل فوراً، ولكن أحياناً بعد سحب الثقة من أحد الوزراء تسارع الوزارة وتجري تعديلات وزارية تنقذ به ماء وجه الوزير بحيث لا يستقيل؛ ولكن التعديل الجديد لا يتضمن اسمه ويستبعد من الوزارة بإجراء التعديل الوزاري وتأتي المسؤولية الفردية - **غالباً** - عقب استجواب مقدم للوزير، ولم يستطع الرد عليه أو رد عليه بما لم يقتنع به أعضاء البرلمان.

يتم سحب الثقة بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب، ثم يتقدم عدد من النواب بطلب سحب الثقة بالوزير، ويناقش الاقتراح بعد فترة زمنية معينة.

يعرض الأمر على التصويت فإذا ما حظي طلب سحب الثقة بالأغلبية المقررة في الدستور أو القانون يصدر المجلس قراراً بسحب الثقة. ويلى ذلك استقالة الوزير المعني.

- المقصود **المسؤولية التضامنية** ← **مسؤولية الحكومة بأكملها** أمام البرلمان، وهي مسؤولية جماعية توجب استقالة الوزارة بأسرها طالما كان العمل الذي حرك المسؤولية متصلا بسياسة الوزارة العامة، أو كان منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء لأنه هو ممثل الحكومة الأول والموجه لسياسة الوزارة بأكملها.
- المسؤولية التضامنية تتفق ومبدأ التضامن الذي يمارسه مجلس الوزراء - وخاصة في النظم البرلمانية - لأن الوزارة هي التي تضع السياسة التنفيذية العامة وتشرف على تطبيقها.
- يجب لتحريك المسؤولية الوزارية بنوعيتها، أن يكون القائم بين البرلمان وبين أحد الوزراء أو الوزارة بأكملها خلافاً جوهرياً.
- تحريك المسؤولية التضامنية عادة باستجواب يوجه إلى رئيس الوزراء في موضوع من موضوعات السياسة العامة، وقد تثار باستجواب إلى أحد الوزراء المهمين في الحكومة فيضامن رئيس الوزراء، وقد ينتهي الأمر باستقالة الوزارة كلها.
- نظراً لخطورة المسؤولية السياسية، وما قد تؤدي إلى عدم استقرار سياسي في الدولة فإنها تحاط ببعض الضمانات التي تضمن سلامة استعمالها فهذا الحق يقابلة حق الحل الذي تملكه الوزارة في مواجهة مجلس النواب.

س ١١ : تمارس السلطة التنفيذية بعض مظاهر الرقابة على اعمال السلطة التشريعية منها التدخل في تكوين السلطة التشريعية وحق حل البرلمان وضع ذلك

اولاً : تدخل السلطة التنفيذية في تكوين السلطة التشريعية

- في النظم الديمقراطية يتكون البرلمان بالانتخاب، فهنا يكون الدور الأساسي للشعب في اختيار ممثليين له، ويكون للسلطة التنفيذية بعض الاختصاصات تتعلق بهذا الموضوع، حيث تقوم بالدعوة لإجراء الانتخابات، وإعداد جداول الناخبين وتصحيحها، والتحقيق من الشروط التي يجب توافرها في المرشح، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتأمينها والإشراف على سير الحملة الانتخابية.
- بعض الدساتير - كالدستور المصري - تعطي للسلطة التنفيذية حق تعيين بعض أعضاء السلطة التشريعية. حيث منح دستور ٢٠١٤ رئيس الجمهورية سلطة تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن (٥%). وكذلك الوضع فيما يتعلق بمجلس الشيوخ حيث منح دستور ٢٠١٤ رئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث .

ثانياً : حق السلطة التنفيذية في حل المجلس النيابي

- المقصود **بحل المجلس النيابي** ← إنهاء نيابة المجلس التشريعي قبل الموعد المقرر له ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس نيابي جديد.
- حق الحل لا يعد سلطة في يد السلطة التنفيذية تستخدمها كلما أرادت في مواجهة المجلس النيابي، بل هو - في الحقيقة - أداة ديموقراطية، لأن الحل لا يتم إلا إذا احتدم الخلاف بين البرلمان والحكومة، فيتم الالتجاء إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار من ينوب عنه مرة ثانية حتى يكون هناك توافق بين سلطات الدولة المختلفة.
- حق الحل قد يكون وزارياً إذا طلبت الوزارة ذلك عقب خلاف بينها وبين المجلس، وقد يكون رئاسياً؛ ولكن في جميع الأحوال لا يصدر قرار الحل إلا من رئيس الدولة.

أ: الحل الوزاري:

- ❶ **المقصود بالحل الوزاري** ← ذلك الذي تقوم به الوزارة بقصد الاحتكام إلى هيئة الناخبين في نزاع نشب بينها وبين السلطة التشريعية.
- ❷ **المثال الشائع لذلك:-** أن يقرر المجلس سحب الثقة من الوزارة، وترى الوزارة أنها على حق والمجلس متعسف معها، فتطلب من رئيس الدولة حل البرلمان فإذا أجابها إلى طلبها تم حل المجلس وسمى الحل وزارياً.
- ❸ كما قد يتم اللجوء إلى الحل إذا كانت الدولة ترغب في إجراء تغيير شامل في أجهزة الحكم أو في وضع الدولة الدستوري أو السياسي.

ب: الحل الرئاسي

- ❶ **المقصود بالحل الرئاسي** ← ذلك الذي يلجأ إليه رئيس الدولة، في حالة نشوب خلاف بينه وبين السلطة التشريعية حول سياسته وآرائه، واعتقاده أن الرأي العام يسانده في موقفه، وقد لا تؤيده الوزارة في هذا الموقف، لذلك فإن رئيس الدولة لا يلجأ إلى حل المجلس إلا في أعقاب إقالته وزارة الأغلبية وتعيين وزارة بديلة تؤيده في وجهة نظره وتقبل حل المجلس.
- ❷ يلجأ الرئيس إلى الحل لمعرفة رأي الشعب وموقفه إزاء تصرفه، وبعد الحل تجري انتخابات جديدة، وقد تأتي نتيجة الانتخابات بأغلبية لصالحه، فهنا يقوى مركز رئيس الدولة.
- ❸ قد تأتي الانتخابات بأغلبية لصالح الوزارة التي أقالها، فهنا يصبح مركز رئيس الدولة حرجاً ويتعين عليه العدول عن قراره ويقتل مرة أخرى وزارة الأقلية التي عينها، وقد يصل الأمر إلى إستقالة الرئيس شخصياً.
- ❹ من ذلك يتضح أن حق الحل يدخل في إطار السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية.
- ❺ لكن هناك بعض الدساتير التي خرجت عن هذه القاعدة وتفرض على رئيس الدولة حل البرلمان في حالات معينة.
- ❻ نظراً لخطورة حق الحل الذي يُعد سلاحاً خطيراً في يد السلطة التنفيذية تبطش به السلطة التشريعية، فإن الدساتير لا تطلق العنان للسلطة التنفيذية تستخدم هذا الحق كلما أرادت بلا ضابط، وإنما تضع ضوابط وشروط الاستخدام هذا الحق الخطير.

❶ من الأمثلة على هذه القيود من الدستور الفرنسي:

- ❶ عدم جواز حل الجمعية الوطنية خلال السنة التي تلي الانتخابات الجارية على أثر الحل .
- ❷ **من الأمثلة على هذه القيود من الدستور المصري الحالي ٢٠١٤**، والتي لا تجيز الحل اطلاقاً في ظروف معينة:

١- لا يجوز حل المجلس أثناء سريان حالة الطوارئ .

٢- لا يجوز حل المجلس خلال فترة خلو منصب الرئاسة

٣- حالات أخرى أجاز الدستور لرئيس الجمهورية حق حل المجلس ولكن بشروط معينة وهي:

- ❶ أن يكون القرار مسبباً، والتسبيب هنا شكل جوهري يترتب على إغفاله بطلان قرار الحل.
- ❷ استفتاء الشعب على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر.
- ❸ عدم جواز حل المجلس مرة أخرى لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.